Droit international public : les relations entre États

Leçon 5 : Le règlement pacifique des différends internationaux

Rémy Prouvèze

Table des matières

Section 1. Le règlement non juridictionnel des différends....p. 2
§1. Les procédés interétatiques....p. 2
A. La négociation diplomatique....p. 3
B. L'intervention de tiers....p. 3
1. Les bons offices et la médiation....p. 3
2. L'enquête internationale....p. 4
3. La conciliation internationale....p. 4
§2. Les procédures de règlement non juridictionnel des différends dans le cadre des organisations internationales....p. 5
A. L'Organisation des Nations Unies....p. 6
B. Les organisations régionales....p. 8
C. Les organisations internationales à compétence technique....p. 9
Section 2. Le règlement juridictionnel des différends....p. 10
§1. L'arbitrage....p. 10
A. Le recours à l'arbitrage....p. 10
B. L'organe arbitral....p. 11
C. La procédure arbitrale....p. 11
§2. Le règlement judiciaire....p. 12
A. Aperçu général....p. 12
B. La Cour internationale de justice....p. 13

UNJF - Tous droits réservés

Le règlement pacifique des différends est logiquement lié à l'interdiction du recours à la force (voir Leçon 4 de ce cours) qu'il complète : si la guerre n'est plus un moyen licite de régler les différends qui opposent les Etats, cela signifie que leur règlement doit être pacifique.Les deux principes sont également **liés historiquement**, leur consécration en droit international intervenant progressivement jusqu'à laCharte des Nations Uniesqui reprend ces deux principes fondateurs pour l'ONU aux **articles 2 § 4** (interdiction du recours à la force) et **2 § 3** (règlement pacifique des différends).

La Déclaration de Manillesur le règlement pacifique des différends internationaux , approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies, est venue réaffirmer ces principes en 1982.

En savoir plus : La Déclaration de Manille de 1982
Fruit d'une initiative de pays non alignés (Égypte, Indonésie, Mexique, Nigéria, Philippines, Roumanie, Sierra Leone et Tunisie), la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux a été approuvée, sur recommandation de la 6ème Commission, par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 37/10 adoptée par consensus le 15 novembre 1982.

Cette texte n'innove pas vraiment en la matière mais réaffirme les principes du règlement pacifique des différends (liberté de choix dans les modes de règlement des différends, rôle central de la négociation, de l'ONU, importance du règlement juridictionnel et de la CIJ) et complète la Déclaration sur les principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies (Résolution 2625 du 24 octobre 1970).

L'article 33 de la Charte des Nations Unies précise le principe du règlement pacifique des différends affirmé par l'article 2 § 3. Cet article dresse une **liste non exhaustive** des procédés et procédures que les Etats peuvent librement choisir pour régler les litiges qui pourraient les opposer.

> ***Remarque***
> Cette **liberté de choix** vise à permettre de retenir le mécanisme le plus adapté au différend selon la volonté commune des parties au litige.

Pour régler leurs différends, les Etats privilégient généralement et en priorité les procédures non juridictionnelles (**Section 1**) qui peuvent laisser la place à des procédures juridictionnelles (**Section 2**) lorsque les premières ne suffisent ou ne fonctionnent pas.

Section 1. Le règlement non juridictionnel des différends

Le règlement non juridictionnel des différends englobe l'ensemble des procédures diplomatiques qui permettent aux Etats de régler leurs différends de façon pacifique. Il s'agit pour les Etats de trouver une solution acceptable au litige qui les oppose en rapprochant les points de vue, soit par eux-mêmes, soit grâce à l'intervention d'un tiers.

Pour cela, ces modes de règlement (très anciens et très répandus) reposent sur des considérations à la fois juridiques et politiques et s'adaptent au litige et aux parties à celui-ci. A tel point qu'il est parfois difficile de les distinguer en pratique.

Pour faciliter la présentation de ces procédés, on distinguera les modes de règlement qui n'impliquent que les Etats (**§ 1**) des mécanismes plus institutionnalisés dans le cadre d'organisations internationales (**§ 2**).

§1. Les procédés interétatiques

UNJF - Tous droits réservés

Les Etats ont à leur disposition plusieurs procédures interétatiques pour régler leurs différends. Certaines n'impliquent que les Etats parties au litige (**A**) tandis que d'autres prévoient l'intervention d'un tiers pour faciliter ou permettre le règlement du différend (**B**).

A. La négociation diplomatique

C'est à la fois **le mode le plus simple, le plus classique et en fait le premier utilisé par les Etats pour régler leur différend** ou, le cas échéant, si c'est un échec, le moyen **de choisir un autre mode de règlement**. Il s'agit d'une ou plusieurs rencontres, de conversations directes, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, qui ont pour but d'aboutir à un accord entre les parties impliquées. Un tiers peut ici intervenir pour seulement débloquer une situation et/ou faciliter les discussions entre les protagonistes.

On considère que, en vertu du principe général posé par l'article 2 § 3 de la Charte des Nations Unies, voire du caractère coutumier de ce principe, les Etats ont une **obligation générale de négocier** lorsqu'une autre partie avec qui ils sont en litige en fait la demande. C'est un préalable indispensable. C'est le minimum requis pour les Etats dans le cadre de leur obligation de régler pacifiquement leur différend.

La négociation doit alors être de **bonne foi** avec la volonté de parvenir à un résultat : « *les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens* ».

> ***Exemple***
> CIJ, *Plateau continental de la Mer du Nord*,arrêt du 20 février 1969, § 85.

> ***Remarque***
> Néanmoins, il ne s'agit là que d'une obligation de comportement, de moyen et non une obligation de résultat.

B. L'intervention de tiers

Les Etats en litige peuvent faire appel à un tiers pour les aider à régler leur différend. Cette intervention peut prendre différentes formes.

1. Les bons offices et la médiation

Ces deux modes de règlement des différends sont très proches : tous les deux d'origine coutumière, ils ont été codifiés par les conventions de La Haye de1899 et 1907. Tous les deux impliquent l'intervention d'un ou plusieurs tiers (représentants de gouvernements tiers, personnalités indépendantes, représentants d'ONG par exemple) pour aider à trouver une solution au litige.

La différence se situe dans le **degré d'intervention du tiers** :

- Dans le cadre des **bons offices**, le tiers n'intervient que pour faciliter ou permettre le contact ou la rencontre entre les Etats. Il ne prend pas part à la négociation ;
- Dans le cadre de la **médiation**, le tiers est plus impliqué et peut proposer des bases de négociation, voire une solution aux Etats parties au litige (sans que celle-ci ne s'impose à eux).

UNJF - Tous droits réservés

> ***Exemple***
> Par exemple, la médiation des Etats-Unis a permis à Israël et à l'Egypte de conclure les accords de Camp David en 1978 ; celle de l'Algérie a permis de régler le différend qui opposait les Etats-Unis à l'Iran à propos des otages américains à Téhéran avec les accords d'Alger de 1981.
>
> Autre exemple, la France et l'Allemagne ont ainsi pu servir de médiateurs entre la Russie et l'Ukraine dans la crise opposant les deux Etats depuis 2014, aboutissant notamment le 12 février 2015 aux accords de Minsk 2 (voir Ensemble de mesures en vue de l'application des accords de Minsk, 12 février 2015 et Déclaration du Président de la Fédération de Russie, du Président de l'Ukraine, du Président de la République française et de la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne en soutien au « Paquet de mesures » pour la mise en œuvre des accords de Minsk, 12 février 2015).

2. L'enquête internationale

L'enquête internationale est le fait d'un tiers, **le plus souvent un organe collégial** (une commission d'enquête par exemple). Elle vise à **établir des faits**, ceux qui sont à l'origine du litige entre les Etats.

C'est **une procédure facultative dont la portée est très limitée** :

- par le mandat et la mission, souvent restreint au simple établissement des faits, confié à la commission d'enquête ;
- par le fait que l'enquête ne pourra se faire effectivement et aboutir qu'avec le consentement et la coopération des Etats impliqués ;
- par le caractère non obligatoire pour les Etats parties au litige du rapport que rend cette commission et qui peut parfois être mal accueilli par les Etats en litiges.

Ces limites expliquent d'une part que l'enquête internationale n'est qu'**un mode incomplet de règlement des différends** qui ne se conçoit qu'en lien avec d'autres procédés ; et d'autre part, que l'enquête internationale dans le cadre interétatique n'est que **peu utilisée**, malgré plusieurs consécrations conventionnelles (voir, par exemple, l'article 90 du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949).

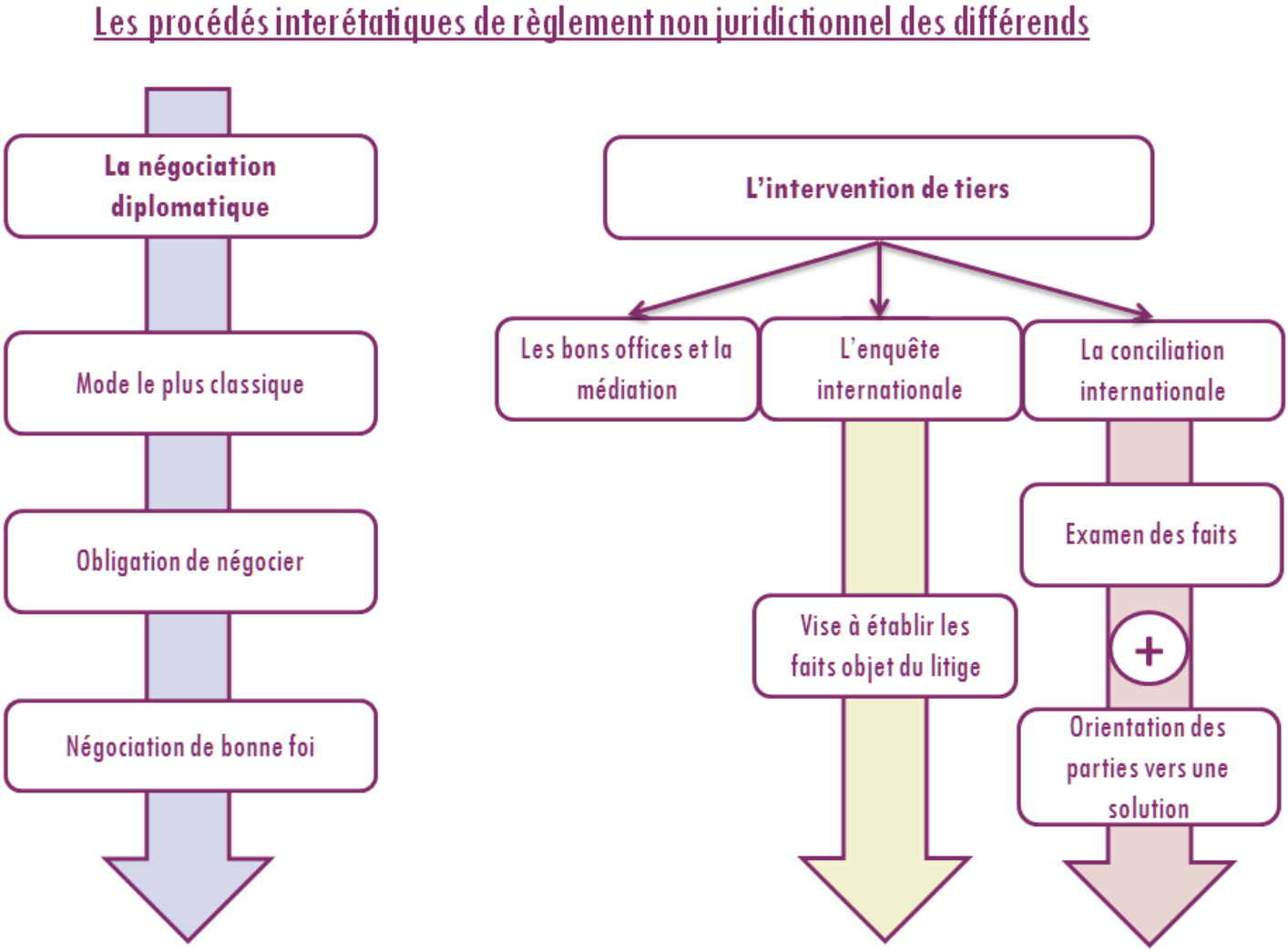
> ***Exemple***
> Elle est plus utilisée dans le cadre des organisations internationales comme l'ONU qui a, par exemple, mis sur pied une commission d'enquête sur la Syrie (Conseil des droits de l'homme, Résolution S-17/1 « Situation des droits de l'homme en République arabe syrienne », 22 août 2011), sur la Corée du nord (Conseil des droits de l'homme, Résolution S-22/13 « Situation des droits de l'homme en République démocratique populaire de Corée », 9 avril 2013) ou sur le conflit de Gaza en 2014 (Conseil des droits de l'homme, Résolution S-21/1 « Faire respecter le droit international dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », 23 juillet 2014).

3. La conciliation internationale

Beaucoup plus utilisée (surtout depuis 1945) et plus large que l'enquête internationale, la conciliation est le fait d'**un organe constitué**, toujours avec l'accord des parties, avant le litige ou postérieurement à l'apparition de celui-ci. Cet organe est chargé, à partir de l'**examen des faits et du litige**, d'**orienter les parties vers une solution**. Cette solution n'est **pas obligatoire** et les Etats peuvent la refuser.

La conciliation est prévue par un grand nombre de traités, dontla Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969qui en fait la procédure de principe pour les différends relatifs à la suspension, à l'extinction ou à la nullité des traités.

UNJF - Tous droits réservés



Les procédés interétatiques de règlement non juridictionnel des différends

Les négociations, bons offices, médiations, enquêtes internationales et conciliations sont des procédés principalement interétatiques, mais les Etats peuvent également régler leur litige en ayant recours à des procédures non juridictionnelles plus institutionnalisées que l'on retrouve dans le cadre des organisations internationales.

§2. Les procédures de règlement non juridictionnel des différends dans le cadre des organisations internationales

Depuis leur création, les organisations internationales entretiennent des rapports particuliers avec le règlement pacifique des différends non seulement parce qu'elles ont repris les mécanismes interétatiques traditionnels (les modifiant parfois en fonction de la nature et des missions de l'organisation), mais également car, plus largement, les organisations internationales constituent en elles-mêmes un moyen de régler les litiges interétatiques de façon pacifique : en tant que forum de négociations permanentes, **elles participent de la prévention des différends et permettent la rencontre et les échanges entre Etats qui pourraient être en litige.**

Tel est le cas de l'ONU (**A**) à travers notamment le maintien de la paix, son objectif principal (art. 1 § 1 de la Charte des Nations Unies).

UNJF - Tous droits réservés

On constate cependant des différences entre les organisations universelles et les organisations régionales (**B**), ces dernières bénéficiant d'un degré de solidarité plus important entre les Etats membres, ce qui permet une organisation différente des modes de règlement des différends et peut laisser plus de place au règlement juridictionnel (voir *infra*, Section 2).

Enfin, les organisations internationales techniques (**C**) démontrent ici certaines spécificités en raison de leur nature particulière, des intérêts en cause et de l'interdépendance de ceux-ci.

A. L'Organisation des Nations Unies

En raison de sa mission principale (le maintien de la paix, voir Leçon n° 6 de ce cours), l'ONU a une sorte de vocation naturelle à intervenir dans la prévention, mais également dans le règlement des différends entre Etats.

Ainsi, **l'article 35** de la Charte des Nations Unies prévoit que **tout Etat (membre ou non de l'ONU) peut saisir le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies** d'un différend, d'une situation ou d'une affaire.

En savoir plus : Différend, situation, affaire dans la Charte des Nations Unies
Selon l'article 35 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale peuvent être saisis d'un différend, d'une situation ou d'une affaire dans le cadre du règlement pacifique des différends.

La Charte ne définit pas ces notions mais les utilise à plusieurs reprises pour déterminer les conditions de saisine des différents organes et l'étendue de leurs compétences. Si cette approche complique le système mis en place du fait de la diversité des hypothèses, cette complexité est accentuée par l'absence de définition et la diversité des interprétations possibles.

La doctrine s'est efforcée de distinguer les notions de différend, de situation et d'affaire, rejoint en cela par la jurisprudence (CIJ, *Affaire de la Namibie*, avis consultatif du 21 juin 1971, *Rec*. 1971, pp. 22-23). La CPJI, dansun arrêt du 30 août 1924dans l'affaire des *concessions Mavromatis en Palestine* (Série A, n° 2), a posé la définition suivante du différend : il s'agit d'un « (…) *désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes* ». Un tel différend nait lorsque la demande (la prétention) d'une partie se heurte à un refus (contestation) de l'autre partie. En dehors de cette hypothèse, on parlera de situations ou d'affaires.

Certains auteurs estiment cependant que la notion de différend est suffisamment large pour englober les situations et les affaires. Et de fait, les Nations Unies ont eu tendance à avoir une approche large et indifférenciée (attitude motivée par le souci de permettre des interventions préventives plus nombreuses) comme le démontre larésolution 43/51 du 5 décembre 1988« Déclaration sur la prévention et l'élimination des différends et situations qui peuvent menacer la paix et la sécurité internationales et sur le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine ».

Le Conseil de sécurité joue ici un rôle central, conformément à **l'article 24 § 1** et au **Chapitre VI** de la Charte des Nations Unies. On trouve dans ce Chapitre VI l'article 33 déjà cité qui prévoit les différents modes de règlement pacifique des différends à disposition des Etats, le Conseil de sécurité pouvant, « (…) *s'il le juge nécessaire, invite*[r] *les parties à régler leur différend par de tels moyens* » (art. 33 § 2).

Les articles suivant confient également un rôle de premier plan au **Conseil de sécurité** qui peut être amené à mener **une enquête internationale** (art. 34) et jouer un **rôle de médiateur** (art. 36) **ou de conciliateur** (art. 37 et 38).

La pratique a également conféré au **Secrétaire général des Nations Unies** un rôle important dans la résolution pacifique des différends entre Etats. L'article 99 de la Charte des Nations Unies lui permet d'attirer

UNJF - Tous droits réservés

« (…) *l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales* », jouant ainsi un rôle préventif très important.

Mais le Secrétaire général a pu aussi intervenir directement dans le règlement de différends interétatiques :

- soit **de sa propre initiative**, en proposant sa médiation ou, plus souvent, ses bons offices.

> ***Exemple***
> Tel fut le cas avec Kofi Annan en 1998 pour dénouer une crise entre les Etats-Unis et l'Irak concernant le contrôle du désarmement de l'Irak.

- Soit **sur demande du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale** (art. 98), **voire des Etats parties au litige** eux-mêmes, comme ce fut le cas avec M. Perez De Cuellar dans l'affaire du *Rainbow Warrior* entre la France et la Nouvelle Zélande en 1986.

> ***En savoir plus : L'affaire du Rainbow Warrior***
> Le 10 juillet 1985, suite à deux explosions, le Rainbow Warrior, chalutier de l'organisation écologiste *Greenpeace*, coule dans le port d'Auckland. Un photographe néerlandais meurt noyé. La police néo-zélandaise arrête rapidement ceux qu'on allait appeler les faux époux Turenge. Ils sont inculpés, le 23 juillet de la même année, de meurtre, incendie criminel et usage de faux passeports. Après de nombreux atermoiements, la France reconnaît finalement que ce sont bien des agents français qui ont perpétré l'action contre le Rainbow Warrior, qui plus est, sur ordre des autorités françaises.
> Après avoir plaidé coupables en échange d'une inculpation moins grave, les faux époux Turenge, agents français impliqués dans la destruction du navire de Greenpeace, ont été condamnés le 22 novembre 1985 par la Haute Cour de justice néo-zélandaise à dix ans de réclusion pour complicité d'homicide involontaire et d'incendie criminel.
>
> Mais l'affaire ne s'arrête pas là et génère, en parallèle de l'action de la justice néo-zélandaise, un différend entre la Nouvelle-Zélande et la France, les agents français (et donc la France) ayant violé la souveraineté néo-zélandaise. Ce différend sera résolu, suite à une médiation du Secrétaire général des Nations Unies, Javier Perez de Cuellar, par l'accord trouvé le 9 juillet 1986 entre les deux Etats (« Echanges de lettres relatifs au règlement des problèmes nés de l'incident du Rainbow Warrior, signés à Paris le 9 juillet 1986 : France et Nouvelle-Zélande », *RGDIP*, 1986, pp. 1094-1098). Cet accord ne sera pas complètement respecté par la France qui sera « sanctionnée » par la suite pour cela dans une sentence arbitrale du 30 avril 1990 (SA, Nouvelle-Zélande c. France, 30 avril 1990, *RGDIP*, 1990, pp. 838-878).

Ce recours privilégié au Conseil de sécurité et au Secrétaire général s'explique par la discrétion et la souplesse qu'offrent ces organes et qui sont parfois nécessaires pour désamorcer des différends ou situations potentiels.

L'Assemblée générale des Nations Unies ne présente pas ces qualités, en raison notamment de son caractère plénier. Elle se voit donc reconnaître **un rôle moins important** en la matière. Le caractère vague des dispositions pertinentes à ce sujet et **l'article 12** qui donne la **priorité au Conseil de sécurité** et empêche l'Assemblée générale de faire des recommandations à propos d'un différend ou d'une situation dont il est saisi en attestent. Cependant, **si le Conseil n'est pas saisi**, l'Assemblée générale peut l'être et procéder ainsi à **des enquêtes**, à **des discussions** ou faire **des recommandations** (c'est ce qui ressort implicitement des articles 10 et 14 de la Charte des Nations Unies), voire à **saisir le Conseil de sécurité** (art. 11 § 3).

> ***Remarque***
> On remarquera cependant que l'Assemblée générale a **parfois** pu avoir une **conception extensive de ses compétences**, quitte à tenter de contourner le Conseil de sécurité lorsque celui-ci était bloqué, comme le démontrela résolution 377/V du 3 novembre 1950, dite « Union pour le maintien de la paix » ou encore résolution Acheson.

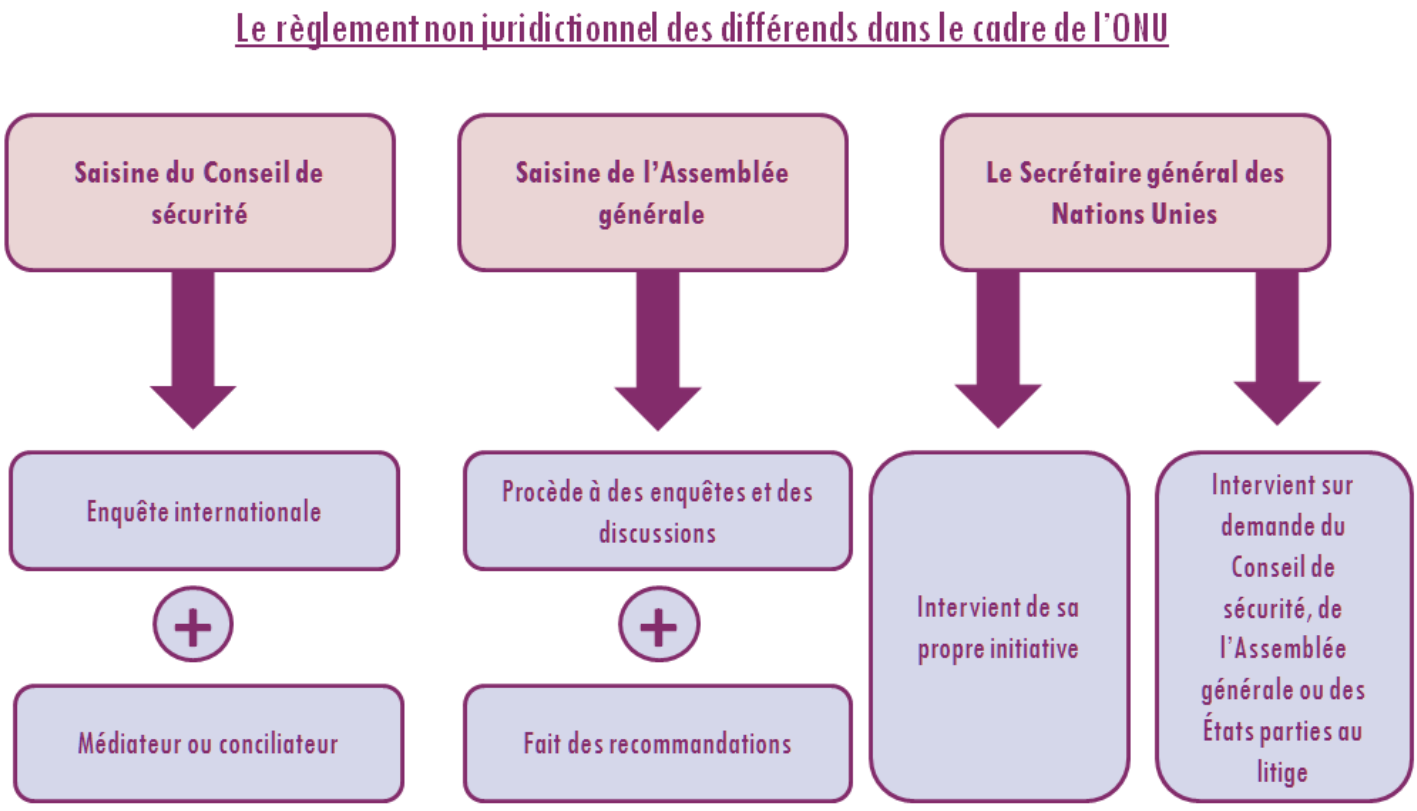
> ***En savoir plus : La résolution Acheson***
> A l'occasion de la guerre de Corée en 1950, l'URSS, qui pratiquait la politique de la chaise vide au Conseil de sécurité (c'est-à-dire ne siégeait pas pour protester contre la non représentation du gouvernement de la Chine

UNJF - Tous droits réservés

continentale de Mao Tse Toung au sein des Nations Unies au profit du gouvernement de la Chine nationaliste réfugié à Taïwan) à ce moment là, avait menacé de revenir siéger et de bloquer, grâce à son veto, toute décision autorisant une action contre l'attaque de la Corée du Sud par la Corée du Nord.

Les Etats-Unis, par le biais de leur représentant, M. Dean Acheson, ont alors tenté de recourir à l'Assemblée générale des Nations Unies pour contourner le Conseil de sécurité, qui était donc paralysé, à propos des questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cela était possible car, à l'époque, les Etats occidentaux étaient encore majoritaires. La résolution 377/V, intitulée « Union pour le maintien de la paix » - et qui sera également désignée par la suite par le nom de son initiateur, Dean Acheson – est ainsi adoptée par l'Assemblée générale le 3 novembre 1950 : selon cette résolution, si le « *Conseil de sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale* » parce que « *l'unanimité n'a pu se réaliser parmi ses membres permanents* », l'Assemblée générale pourra se réunir d'urgence afin de recommander aux Etats membres « *les mesures collectives à prendre* » y compris « *l'emploi de la force armée* » en cas de « *rupture de la paix ou d'acte d'agression* ».

Cette résolution démontre la conception extensive qu'a pu avoir l'Assemblée générale de ses compétences et empiète clairement sur celles du Conseil de sécurité, ce que n'ont pas manqué de faire remarquer à plusieurs reprises plusieurs Etats, parmi lesquels l'URSS et la France.
Toutefois, même si cette résolution a pu parfois être mise en œuvre, elle a plus servi à faire pression sur le Conseil de sécurité qui a donc conservé toutes ses prérogatives en la matière.



Le règlement non juridictionnel des différends dans le cadre de l'ONU

B. Les organisations régionales

A côté de l'ONU, les organisations régionales participent à la pacification du règlement des différends internationaux.

UNJF - Tous droits réservés

Il existe d'ailleurs un lien entre ces cadres régionaux et le cadre universel dans la mesure où **l'article 52 al. 3 de la Charte des Nations Unies** affirme que « *le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen des accords et organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité* ».

Les mécanismes de la Charte conservent cependant la primauté lorsque les Etats parties au différend sont membres des Nations Unies.

Exemple
CIJ, *Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci*,arrêt du 26 novembre 1984, *Rec*. 1984, p. 440.

Malgré cette limite, les mécanismes régionaux de règlement des différends se sont développés avec plus ou moins de succès :

- dans le cadre de l'**Organisation des Etats Américain** (OEA), les mécanismes de ce type sont finalement **peu développés et effectifs :** le système de règlement des différends a été modifié à plusieurs reprises et le Protocole de Carthagène (1985) permet désormais à un Etat partie de saisir unilatéralement le Conseil permanent de l'OEA qui peut créer des commissions ad hoc pour régler les litiges entre les parties si celles-ci sont d'accord ;
- dans le cadre du continent africain, le système prévu par la **Charte de l'Organisation de l'Union Africaine** (OUA) – avec des **mécanismes traditionnels** de règlement des différends tels que la négociation, la médiation, la conciliation et l'arbitrage, auxquels s'ajoutait une Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage prévue par le Protocole du Caire de 1964 – a été modifié par le **traité de Lomé du 11 juillet 2000 qui a transformé l'OUA en Union africaine** (UA) sans pour autant clarifier les rôle du Président et du Secrétaire général de l'UA, ou celui de la Cour de Justice de l'Union Africaine. Ces différents mécanismes n'ont cependant pas réussi à vraiment résoudre les litiges opposant les Etats membres de l'OUA puis de l'UA ;
- enfin, **en Europe**, on relèvera le cas de l'**Organisation sur la Sécurité et la Coopération en Europe** (OSCE) qui a mis en place un système complexe de procédure de règlement des différends reposant sur la conciliation avec notamment **une Cour de conciliation et d'arbitrage** pour les litiges entre Etats membres de l'OSCE, une cour qui peut être saisie unilatéralement seulement pour exercer une conciliation (pour l'arbitrage, l'accord des deux parties au différend est nécessaire). Cependant, ces mécanismes n'ont été quasiment pas utilisés pour le moment.

C. Les organisations internationales à compétence technique

Le règlement des différends dans le cadre d'organisations internationales techniques obéit à une logique particulière en raison de la spécificité des différends qui peuvent naître entre les Etats parties à ces organisations. D'une nature différente de celles des litiges politiques, ces **litiges « techniques »** permettent un système de règlement qui, s'ils reposent largement sur les **procédés classiques** vus par ailleurs, s'en écarte par le recours à des **procédures transactionnelles très encadrées par l'organisation concernée**.

Ainsi, dans le cadre de l'**Organisation Mondiale du Commerce** (OMC), les accords de Marrakech (1994) instituent un **Organe de Règlement des Différends** (ORD) qui connaît une procédure en deux étapes, si les « **consultations directes** » entre les parties en litiges n'ont pas abouti et si celles-ci n'ont pas recours aux **bons offices**, à la **conciliation** ou à la **médiation** du Directeur général de l'OMC. La procédure devant l'ORD se rapproche du règlement juridictionnel en prévoyant dans un premier temps que les litiges sont soumis à des « **groupes spéciaux** » dont les décisions (rapports) ne sont pas obligatoires pour les Etats parties mais qui peuvent faire l'objet, dans un second temps, d'un recours devant l'**Organe d'appel**. Le rapport de ce dernier sera ensuite adopté par l'ORD et accepté par les parties sans condition.

UNJF - Tous droits réservés

Section 2. Le règlement juridictionnel des différends

A côté du règlement diplomatique, le droit international connaît également des modes juridictionnels des différends. A l'image des premiers, ils reposent sur le **consentement des Etats** parties au litige (un effet de la souveraineté de l'Etat), mais se distinguent de ceux-ci par le **caractère obligatoire de la décision**, fondée sur des **considérations juridiques** et prise par un **organe tiers et indépendant** en charge de trancher le différend. Parmi ces modes juridictionnels, on trouve l'arbitrage (**§ 1**) et le règlement judiciaire, notamment par une juridiction internationale permanente (**§ 2**).

§1. L'arbitrage

L'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des différends ancien qui trouve sa première manifestation moderne en 1872 avec la sentence rendue dans l'affaire de l'Alabama. Après l'avoir délaissé pendant quelques temps, les Etats ont depuis quelques décennies à nouveau recours à l'arbitrage (**A**) en raison notamment d'une certaine maîtrise sur l'organe arbitral (**B**) et de la souplesse de la procédure devant lui (**C**).

En savoir plus : L'affaire de l'Alabama

L'affaire de l'Alabama tire son nom d'un navire de guerre armé par les forces sudistes durant la guerre de Sécession et qui causa d'importants dégâts notamment à la marine marchande nordiste durant ce conflit avant d'être coulé en 1864. Ce navire ayant été construit et ravitaillé par le Royaume-Uni, le gouvernement fédéral des Etats-Unis demanda des réparations à son homologue britannique pour avoir manqué à son obligation de neutralité.

Par le traité de Washington de 1871, les Etats-Unis et le Royaume-Uni décidèrent de soumettre leur différend à un tribunal arbitral. Ce dernier a rendu une sentence par laquelle il condamnait le Royaume-Uni au versement d'une indemnité mais seulement pour les dommages directement subis par les Etats-Unis du fait de ce navire. Pour cela, le tribunal arbitral a rejeté l'excuse britannique de l'insuffisance des moyens légaux internes pour empêcher la construction du navire sur son territoire. La neutralité du Royaume-Uni imposait à celui-ci certaines obligations internationales dont la violation ne pouvait être justifiée par un problème de droit interne.

Cette sentence a été exécutée et a ainsi démontré l'efficacité de l'arbitrage pour le règlement de litige important.

A. Le recours à l'arbitrage

> ***Remarque***
> L'arbitrage a connu un développement récent pour régler les litiges juridiques entre Etats. On trouve ainsi un certain nombre de sentences arbitrales à partir des années 1970, particulièrement en matière de délimitation territoriale.

L'arbitrage présente en effet **certains avantages par rapport au règlement judiciaire** des différends : plus respectueux de la volonté des Etats parties au différend, plus souple, l'arbitrage peut être choisi par les Etats **par compromis** (un accord international postérieur à l'apparition du litige), **par clause compromissoire** (une disposition d'un traité entre Etats prévoyant le recours à l'arbitrage pour trancher un éventuel différend qui pourrait naître de l'application de ce traité) ou **par un traité d'arbitrage permanent** qui constitue une clause compromissoire générale pour les Etats parties.

UNJF - Tous droits réservés

L'arbitrage s'est également développé **dans un cadre transnational** pour trancher les **différends entre Etat et personne privée étrangère**, notamment à propos des contrats de concessions visant à l'exploitation des ressources naturelles et plus particulièrement pétrolières. A ce titre, la Convention de Washington du 18 mars 1965 établit le **Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements** (CIRDI) qui permet la mise en place de tribunaux arbitraux en la matière et qui connaît une activité conséquente à l'heure actuelle.

On évoquera enfin la **Commission d'arbitrage pour l'ex-Yougoslavie**, présidée par Robert Badinter et mise en place par la Communauté économique européenne en 1991, dont l'activité s'est manifestée à travers plusieurs avis consultatifs importants en matière de succession et de reconnaissance d'Etat, d'intangibilité des frontières, de droits des minorités ou de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

B. L'organe arbitral

L'organe arbitral est désigné par le compromis, la clause compromissoire ou le traité d'arbitrage permanent qui fonde le recours à ce mode de règlement des différends.

Les Etats ont longtemps eu recours à un **arbitre unique**, souvent un chef d'Etat, pour trancher leurs litiges par la voie arbitrale.

> ***Exemple***
> Le roi d'Espagne a ainsi pu être choisi à plusieurs reprises pour trancher les litiges en matière de frontières entre pays d'Amérique du sud au début du XIX° siècle par exemple.

Cette pratique est devenue exceptionnelle aujourd'hui au profit **désormais** d'un **organe collégial** dont les membres sont choisis par les Etats parties au différend.

Les parties fixent également la **compétence de l'organe arbitral** dans l'instrument qui permet prévoit le recours à celui-ci, même si la jurisprudence reconnaît de façon constante que l'arbitre est juge de sa compétence.

> ***Remarque***
> Toutefois, tout excès de la part de celui-ci dans l'interprétation de l'étendue de ses pouvoirs prive sa sentence de toute valeur juridique.

Les parties fixent par ailleurs **les règles** (de droit et/ou d'équité) **que l'arbitre pourra appliquer** pour trancher le différend, quitte à en faire un amiable compositeur qui proposera une solution transactionnelle fondée sur des considérations politiques ou d'opportunité.

C. La procédure arbitrale

Très souvent **établie par l'organe arbitral** lui-même, la procédure arbitrale comprend obligatoirement une **phase écrite**, le plus souvent accompagnée d'une **phase orale**. Les règles de procédures s'inspirent le plus souvent de celles prévues par la Convention de La Haye de 1907.

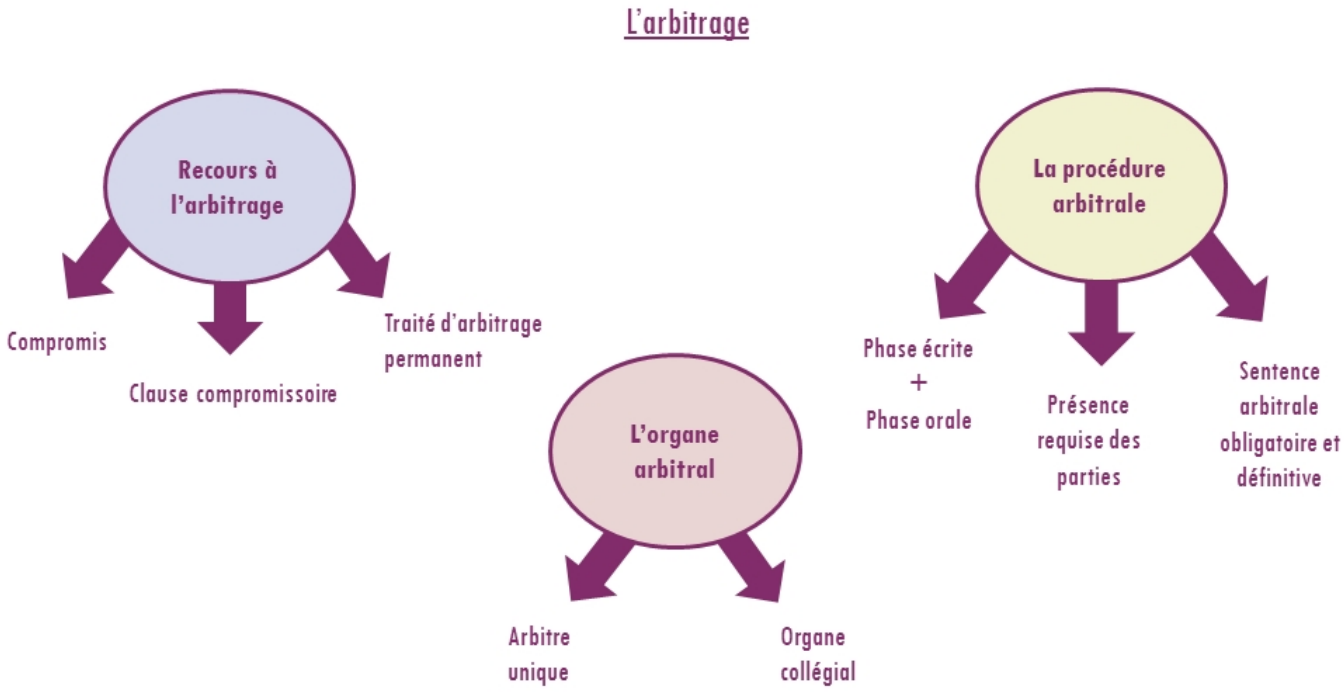
> ***Remarque***
> Par définition, **la procédure arbitrale ne peut se tenir en l'absence d'une des parties** dans la mesure où l'arbitrage suppose l'accord des Etats qui y ont recours et donc leur volonté de participer à la procédure arbitrale.

La procédure (et la mission de l'organe arbitral) s'achève avec le prononcé de la **sentence arbitrale** qui est **obligatoire** pour les Etats parties au litige (autorité relative de la chose jugée) qui doivent s'y conformer. Cette

UNJF - Tous droits réservés

sentence est également **définitive**, même si un recours en interprétation, voire en réformation (en cas d'erreur de fait ou de droit de l'arbitre), est possible.

> En revanche, en droit international public, **la sentence arbitrale n'est pas exécutoire** : son exécution relève de la bonne volonté des Etats et du principe de bonne foi, ce qui ne pose que rarement problème en pratique, les sentences arbitrales étant, la plupart du temps, exécutées sans contestation.



L'arbitrage

§2. Le règlement judiciaire

Même si le recours au règlement judiciaire demeure très largement exceptionnel en droit international, il connaît depuis quelques temps un développement certain. Un aperçu général de la multiplication des juridictions internationales (**A**) permettra de s'en rendre compte, bien que la Cour internationale de Justice soit la seule véritable juridiction internationale permanente à compétence générale pour régler les différends entre Etats (**B**).

A. Aperçu général

La multiplication des juridictions internationales intervient dans différents domaines et dans des proportions variables.

Certaines juridictions sont ainsi apparues **dans un cadre régional afin de garantir juridictionnellement la protection des droits de l'homme**. Tel est le cas de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) mise en place par le Conseil de l'Europe par la Convention de 1950, la Cour interaméricaine des droits de l'homme instituée par la Convention américaine relative aux droits de l'Homme (aussi appelée Pacte de San José) du 22 novembre 1969, ou encore la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples créée par l'article 1 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 10 juin 1998.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Remarque***
> On relèvera cependant que ces juridictions permettent avant tout à des individus de faire valoir leur droit et, moins souvent, de régler les différends qui opposent directement des Etats (voir Leçon n° 7 de ce cours).

Ceci est encore plus vrai concernant les **juridictions internationales pénales** créées par les Nations Unies pour les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda, les juridictions internationalisées pour des situations particulières, ou la Cour pénale internationale instaurée par le Traité de Rome de 1998 **qui visent toutes à juger des individus pour des crimes internationaux** (voir Leçon n° 8 de ce cours).

Dans le cadre régional, mention doit également être faite de la **Cour de Justice de l'Union Européenne** (CJUE) dont les importantes compétences lui permettent notamment de juger des manquements des Etats de l'Union européenne aux obligations qui sont les leurs en vertu des traités et actes dérivés de l'Union.

On évoquera également certaines **juridictions administratives** telles que le Tribunal administratif de l'OIT ou le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies compétents pour juger des différends entre l'organisation internationale et ses agents.

Enfin, on mentionnera le **Tribunal international du droit de la mer** (TIDM) établi par la Convention de Montego Bay de 1982 pour trancher les litiges nés de l'application de cette convention.

Ce panorama rapide atteste de la multiplication des juridictions internationales, ce qui peut soulever certains problèmes. La profusion de juridictions peut en effet engendrer des contradictions dans les solutions retenues par les différents juges, renvoyant à ce qu'on a pu appeler le problème de la fragmentation du droit international.

> ***Exemple***
> Ainsi, par exemple, la question du degré de contrôle qu'un Etat doit exercer sur des entités privées pour que cet Etat soit responsables des actes de celles-ci a pu trouver des réponses différentes : la CIJ a retenu ici l'exigence d'un contrôle effectif (CIJ, *affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci*,arrêt du 27 juin 1986; *Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide*,arrêt du 26 février 2007) tandis que le TPIY exigeait « simplement » un contrôle global (TPIY, Ch. d'appel,Tadic, 15 juillet 1999).

Néanmoins, ces contradictions sont rares et la CIJ bénéficie d'une certaine autorité morale qui contribue à l'alignement sur les solutions qu'elle retient.

B. La Cour internationale de justice

Selon l'article 7 de la Charte des Nations Unies, la **CIJ** est l'**un des organes principaux de l'ONU**. L'article 92 précise que c'est l'**organe judiciaire principal** de l'ONU. A ce titre, elle participe à la poursuite des buts de la Charte et donc notamment la paix.

Créée en 1945, **la CIJ succède à la CPJI**, qui était l'organe judiciaire de la Société des Nations. Le Statut de la CIJ (annexé à la Charte des Nations Unies, tous les membres de l'ONU étant ainsi immédiatement parties à ce Statut) reprend quasiment dans son intégralité le statut de la CPJI (d'où certaines formulations historiquement datées). La CIJ reconnaît également la jurisprudence de sa devancière et les déclarations unilatérales de juridiction obligatoire formulées par les Etats à l'égard de la CPJI sont valables (dans la mesure où elles sont toujours valides) pour la CIJ.

Quant à son fonctionnement et à son organisation, la CIJ siège à La Haye (Pays-Bas), au Palais de la Paix. Elle se compose :

- d'un **greffe** qui est l'organe administratif de la Cour mais qui est aussi un service auxiliaire de la justice. Le greffier est actuellement M. Philippe Couvreur (Belgique) ;
- de **juges**. On distingue classiquement :
  - les **juges élus** pour 9 ans renouvelables (par tiers tous les trois ans) par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies (majorité absolue de chaque organe, sans droit de veto au Conseil). Ils sont au nombre de 15 et doivent assurer « *dans l'ensemble, la représentation des*

UNJF - Tous droits réservés

grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde » (art. 9 du Statut), c'est-à-dire que la composition de la Cour doit respecter une répartition géographique équitable à la fois au plan géographique et juridique. En pratique, chaque membre permanent du Conseil dispose d'un juge. Ces juges sont cependant indépendants et disposent, pour cela, des privilèges et immunités accordées aux agents diplomatiques. Depuis le 6 février 2015, le Président est M. Ronny Abraham (France) et le Vice-président est M. Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalie) ;

- les **juges *ad hoc*** qui peuvent être nommés en plus des juges élus pour un litige (si une seule des parties au litige a un juge de sa nationalité ou si aucune des parties n'a un juge de sa nationalité). Cela permet que les Etats qui n'ont pas de juge ne se détournent pas de la Cour et qu'ils acceptent plus facilement l'arrêt qu'elle rend. Ce juge n'est pas un représentant de l'Etat concerné : ce n'est pas forcément un national de cet Etat (comme le juge nommé par l'Albanie dans l'affaire du Détroit de Corfou) ; il demeure indépendant et peut statuer contre la demande de l'Etat qui l'a nommé (comme, par exemple, dans l'affaire *Gabcikovo-Nagymaros*). Néanmoins, les Etats, en nommant un tel juge, ont le sentiment que leur cause sera mieux comprise.

Ces juges (élus et *ad hoc*) siègent généralement en formation plénière mais la Cour peut comprendre des formations restreintes (on parle alors de « chambres »).

Quant à sa compétence, la CIJ est une **cour permanente à compétence générale et à vocation universelle**.

La CIJ n'est **compétente que pour connaître de différends ou question juridiques**, et non des différends politiques (même si, en pratique, les deux types de différends sont souvent très imbriqués).

En savoir plus : Différends juridiques et différends politiques

La CPJI a défini pour la première fois la notion de différend juridique dans l'affaire des *Concessions Mavrommatis*. Dans cette affaire, la Grèce demandait réparation à la Grande-Bretagne pour les atteintes portées aux droits d'un de ses nationaux (M. Mavrommatis) en Palestine, alors sous mandat anglais. La Grèce a donc introduit une requête devant la CPJI. La question s'est alors posée de savoir s'il y avait un différend entre les deux Etats.

La CPJI, dans un arrêt du 30 août 1924, va alors définir un différend comme « *un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes* ». Elle précise ainsi sa compétence en définissant les différends justiciables devant elle, différends qui sont juridiques et non politiques.

Cette définition du différend a été reprise de manière constante par la CIJ dans plusieurs arrêts et avis, et notamment l'affaire du *Sud-ouest africain* de 1962 (CIJ,arrêt du 21 décembre 1962).

En pratique, on se rend compte que la distinction entre différend juridique et différend politique est souvent difficile à faire dans la mesure où un litige opposant deux Etats comporte souvent des éléments politiques. Selon Hans Kelsen, la différence entre les deux différends n'est pas une différence de nature, mais dans la façon de trancher le différend (moyens juridiques ou politiques).

C'est à la Cour qu'il revient de faire le tri entre les questions juridiques et les questions politiques qui lui sont soumises, même si, lorsque la situation est éminemment politique, les Etats préfèreront favoriser des modes de règlement des différends plus politiques, comme la voie diplomatique ou le recours au Conseil de sécurité dont l'action est plus rapide et efficace, notamment en cas de recours à la force.

Remarque

La Cour est compétente pour rendre des arrêts ou des avis consultatifs dont l'ensemble forme la jurisprudence de la Cour.

La CIJ a ainsi une double compétence :

- une **compétence consultative** (art. 65 à 68 du Statut et 96 de la Charte), c'est-à-dire qu'elle peut rendre des **avis consultatif sur demande de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité sur toute**

UNJF - Tous droits réservés

« question juridique ». Les **autres organes** (principaux et subsidiaires) **des Nations Unies et les institutions spécialisées** (les organisations internationales de la famille onusienne, telles que l'OIT, la FAO, la BIRD, le FMI, l'OACI, l'AIEA, l'UNESCO ou l'OMS par exemple) peuvent également demander un avis à la Cour mais **après y avoir été autorisés par l'Assemblée générale** et, pour les institutions spécialisées, **que pour des « questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité »** (art. 96). La CIJ a ainsi refusé de statuer sur une demande de l'OMS car il n'y avait pas de rapport entre la question posée et l'activité de cette organisation.

> ***Exemple***
> CIJ, Avis sur laLicéité de l'utilisation des armes nucléaires, 8 juillet 1996.

L'avis rendu par la Cour est par principe consultatif : par définition, il **n'a pas un caractère obligatoire** mais, en pratique, il bénéficie d'**une autorité morale** qui lui confère une force juridique qui va au-delà d'un simple avis consultatif.

- Une **compétence contentieuse** ouverte **seulement aux Etats parties au Statut** (art. 34 § 1 du Statut) et **qui ont consenti à la juridiction de la Cour** (qui n'est que facultative) soit par compromis, soit par une clause compromissoire, soit en souscrivant à la clause facultative de juridiction obligatoire, soit par le jeu du *forum prorogatum*.

En savoir plus : Les différentes formes de consentement à la juridiction de la Cour
La CIJ n'a qu'une juridiction facultative : selon un principe général du droit international, elle « *ne peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier* » (CIJ,Affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943, arrêt du 15 juin 1954).

Par conséquent, la Cour vérifie toujours que ce consentement existe. Celui peut intervenir de différentes façons :

- Par **compromis** quand l'expression du consentement des parties à un litige se fait *a posteriori*, une fois le litige né, par un accord sur le fait de porter le différend devant la CIJ, sur l'objet du litige et sur la question posée à la Cour, voire sur le droit applicable, dans la mesure où cela reste compatible avec l'article 38 du Statut ;
  CIJ,Affaire du Plateau continental*(Tunisie c. Libye)*, 24 février 1982.
- Par une **clause compromissoire** quand le consentement à la juridiction de la Cour est inscrit *a priori* dans une disposition d'un traité, avant que le litige n'intervienne. Cette clause qui définit généralement les possibilités de saisine de la CIJ et les limites à sa compétence (la plupart du temps, cette compétence sera limitée à l'objet du traité comprenant la clause compromissoire). C'est le cas, par exemple, avec l'article 66 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ;
- Par le jeu de la **clause facultative de juridiction obligatoire** (art. 36 § 2 du Statut) qui permet à tout Etat partie au Statut de « (…) *reconnaître comme obligatoire, sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat partie qui accepterait la même obligation, la juridiction de la CIJ pour toute une série de différends justiciables* ». C'est une clause facultative car les Etats sont libres de faire ou ne pas faire la déclaration unilatérale reconnaissant la juridiction de la Cour. Mais lorsque les Etats font une telle déclaration, ils sont obligés de se soumettre à la juridiction de la Cour pour tout différend entre eux et un autre Etat qui aurait fait une déclaration similaire ;
- Par le jeu du **forum prorogatum**, lorsqu'un Etat consent de manière implicite à la compétence de la Cour. Tel sera le cas, par exemple, quand un Etat se présente à l'instance ou dépose des conclusions.

La **procédure devant la CIJ** dans sa fonction contentieuse comprend une **phase écrite** (dépôt de mémoires, contre-mémoires, répliques et toute autre pièce ou document appuyant la thèse de l'Etat) et une **phase orale** (auditions des témoins et des experts, présentations des demandes, débats, plaidoiries).

La Cour se prononce en vertu du droit international conformément à l'article 38 de son Statut. Les décisions rendues par la Cour dans sa fonction contentieuse sont **des arrêts ou des ordonnances** qui interviennent :

- concernant **les exceptions préliminaires** que peuvent invoquer les Etats pour contester la compétence de la Cour ou la recevabilité de la requête ;
- concernant **les mesures conservatoires** demandées par les Etats à la Cour en cas de préjudice imminent irréparable et de risque d'aggravation du différend (des conditions cumulatives). La CIJ peut

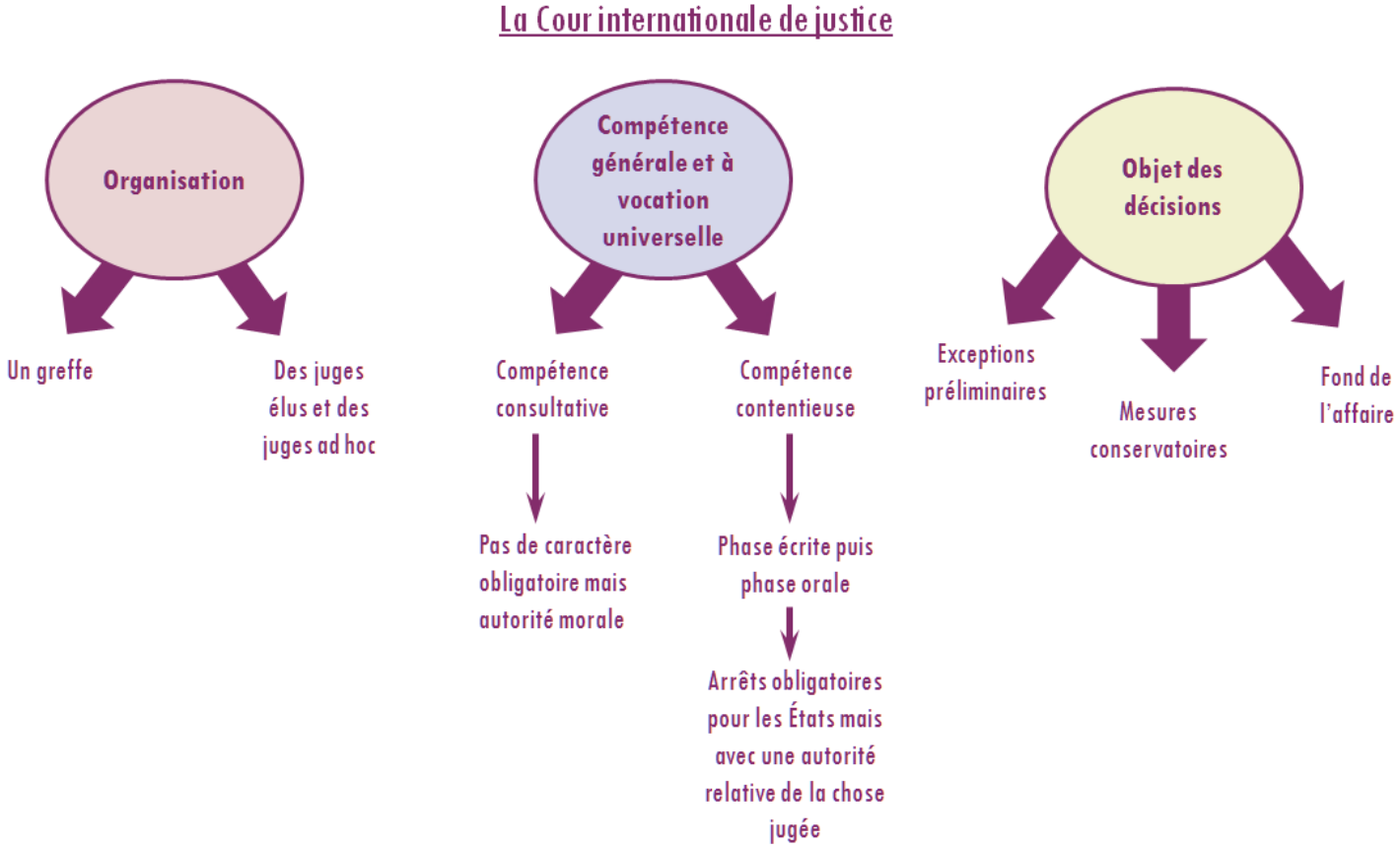
UNJF - Tous droits réservés

indiquer de telles mesures d'office et, en cas d'extrême urgence, sans tenir d'audience. Ces mesures sont obligatoires ;

> ***Exemple***
> CIJ, Affaire *LaGrand*, arrêt du 27 juin 2001.

- concernant **le fond de l'affaire**, sur la question qui lui est posée par l'affaire. L'arrêt qu'elle rend est adopté à la majorité des juges présents, le Président disposant d'une voix prépondérante en cas d'égalité. L'arrêt est obligatoire et définitif mais seulement pour les Etats parties au litige soumis à la Cour car il ne bénéficie que d'une autorité relative de chose jugée. En pratique, les arrêts de la CIJ sont quasiment toujours respectés. A défaut, le Conseil de sécurité peut être saisi (art. 94 al. 2 de la Charte des Nations Unies).

Malgré l'importance du consentement des Etats concernant l'exercice de sa compétence contentieuse, la CIJ a déployé une activité importante depuis sa création, tant du point de vue du règlement pacifique des différends internationaux, que de l'application, de l'interprétation et du développement du droit international.



La Cour internationale de justice

UNJF - Tous droits réservés